

1501083-89.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109012/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 17467139 - 01º D.P. GUARULHOS, 1222/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2109012 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501083-89.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501083-89.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109012/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 17467139 - 01º D.P. GUARULHOS, 1222/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2109012 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO VALCEIRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

LUCIANO VALCEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois segundo a denúncia (fls. 60/61), no dia 21 de abril de 2021, por volta das 21h40min, na Rua Campo Erê, nº 1, Vila Rio, nesta comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 32,72 (trinta e dois gramas e setenta e dois centigramas) de cocaína distribuídos em 155 microtubos, e 1,13g (um grama e treze centigramas) de fragmentos vegetais em

que detectado o Tetraidrocanabinol (THC), principal psicoativo da maconha 01 porção, ambos entorpecentes, causadores dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e lauda de constatação de fls. 11/15. Consta, no dia e local dos fatos, o denunciado trazia consigo, em uma sacola, entorpecentes embalados de forma individual com a finalidade de praticar a traficância, e esperava, em conhecido ponto de venda de drogas, pela vinda de compradores, quando se deu conta da chegada de guardas civis e tentou dispensar discretamente a sacola que portava e se afastar.

Consta, outrossim, que ocorreu a atenção dos membros da força pública foi atraída justamente por essa movimentação e deliberaram eles pela abordagem. Em busca pessoal, foram encontrados R\$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e a dose de maconha e, recuperando-se a sacola abandonada, as porções de cocaína. Em sede distrital, o denunciado negou envolvimento com a mercancia espúria, sustentando que estava no local na condição de usuário e que a sacola fora largada pelo verdadeiro traficante, um rapaz se suposto prenome Emerson, que saiu correndo e conseguiu escapar da abordagem dos guardas. (fls. 16)

O réu foi devidamente notificado (fls. 72/73) e apresentou defesa preliminar às fls. 92/94.

A denúncia foi recebida em 08 de julho de 2022.

Em audiência foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a improcedência.

A defesa, por seu turno, requereu: a) ilegalidade das diligências adotadas pelos guardas municipais, que não têm poder de polícia (abordagem, busca pessoal, condução à Delegacia); b) absolvição por falta de provas; c) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; d) pena-base no mínimo legal; e) aplicação de causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, em sua fração máxima; f) regime inicial aberto, em razão da quantidade de pena a ser aplicada; g) PRD, nos termos do art. 44 do CP; h) recurso em liberdade; i) justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, afasto a alegação de ilegalidade da prisão realizada pelos guardas civis metropolitanos. Como se sabe, a prisão em flagrante pode ser efetuada por qualquer do povo, de modo que não há exceção em relação à guarda municipal. Além do mais, a Lei n. 13.022/2014, em seu artigo 5º, estabeleceu, como atribuições da Guarda Civil, entre elas: "IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; e XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário", de modo que não se afigura ilegal o procedimento levado e efeito no caso.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DERECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.

TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS.

LEGALIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃOCONHECIDO. [...] 2. Não

há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". [...] (STJ, HC 402.793/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJ19.10.2017); "TRÁFICODEENTORPECENTES (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Nulidade processual. Inocorrência. Estado de flagrância. Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais. Prisão preventiva. Revogação.

Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Inadmissibilidade. Medidas que são inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (TJSP, 5ª Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus 2049951-02.2018.8.26.0000; Relator Desembargador Tristão Ribeiro, DJ 12.04.2018)

No mérito, a pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade do crime tráfico está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/05), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08/09), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 11/15), depósito da quantia em dinheiro apreendida (fl. 54), pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico positivo (fls. 77/79), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

De outro lado, a autoria do réu não foi demonstrada.

A testemunha Robson Petrone, ouvida em juízo, aduziu que realizavam patrulhamento de rotina e o local é conhecido como ponto de tráfico da região; o réu, ao avista-los, largou uma sacolinha e saiu; conseguiram dete-lo; ao verificarem a sacola encontraram no interior tubinhos com cocaína; em revista ao indivíduo localizaram um tubo com maconha, e a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) em notas miúdas. Informalmente o réu confessou que estava traficando.

A testemunha Paulo Braz da Silva, ouvida em juízo, apresentou relato no mesmo sentido.

Finalmente, o réu Luciano Valceiro da Silva, em juízo, negou a prática delitiva; disse que estava voltando para casa; comprou um pouco de maconha; depois comprou pinos de cocaína (cada pino R\$ 5,00); chegou a viatura e abordou o traficante; também foi abordado; tinha uma mochila, com jaleco, carteira de trabalho; mostrou a maconha e os pinos de cocaína; o nome do rapaz que lhe vendeu drogas era "Emerson". Disse por fim, que as drogas não eram dele e que os guardas civis apenas disseram "que as drogas eram dele".

A materialidade está evidenciada pela prova pericial, bem como pela quantidade de droga apreendida, e pela forma como estava essa substância acondicionada, dividida em pequenas porções prontas para a venda, tudo a deixar inteiramente inquestionável a destinação dessa substância para o comércio ilícito.

Entendo que o conjunto probatório realizado sob contraditório não se mostrou suficiente a embasar um decreto condenatório.

Os depoimentos dos guardas, em que pese terem sido coesos em Juízo, não esclareceram o que ensejou a abordagem do acusado, que estaria sozinho na rua, local conhecido por tráfico de drogas. Em contrapartida, o réu afirmou que havia adquirido as drogas e em seguida foi abordado pelos guardas e que havia mais pessoas na rua. Não foram apresentadas outras testemunhas presenciais dos fatos. Assim, em que a pese a materialidade estar comprovada, não restou demonstrado de forma segura que o acusado estivesse traficando as drogas encontradas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER LUCIANO VALCEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA